

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๙/๒๕๕๐

คดีหมายเลขแดงที่ อ.๑๗๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมเสริมกิจก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๓๓/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่ ๑๘๐๙/๒๕๔๙ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบายน้ำที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในราคา ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวดๆ จำนวน ๓ งวด โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องทำการก่อสร้างสะพานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะขอเข้าดำเนินการก่อสร้างสะพานและให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แนวผังเขตในการก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ แจ้งขอหยุดดำเนินการก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดี เพราะผู้ถูกฟ้องคดีไม่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้างสะพานจาก



/กรมชลประทาน...

กรมชลประทาน ต่อมาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีว่าเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้ตรวจสอบและให้ระดับน้ำแล้วตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ ขอให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างสะพาน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าดำเนินการก่อสร้างสะพานต่อไป แต่ก่อนครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา เพราะผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาพร้อมกับส่งวนสิทธิเรื่องค่าปรับและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างสะพานเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขออนุญาตก่อสร้างสะพานจากกรมชลประทานและไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๖๑ (๑) ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างสะพานให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ อันเป็นวันที่เริ่มต้นสัญญาจนถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๕ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้างสะพานได้ รวมระยะเวลา ๑๑๕ วัน นับแต่วันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ จำนวน ๑๑๑ วัน ที่ถูกหักเป็นค่าปรับในอัตราวันละ ๒,๐๙๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๓๑,๙๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ จนกว่าจะชำระคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีจะทำการก่อสร้างสะพานได้ดำเนินการขออนุญาตจากกรมชลประทานซึ่งเป็นผู้ครอบครองดูแลคลองระบายน้ำที่ ๔ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้างสะพานจากกรมชลประทาน ซึ่งจากแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาแม้จะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างสะพานแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมชลประทานแต่ประการใด โดยในบาง



/โครงการ...

โครงการ กรมชลประทานเคยมีหนังสือแจ้งการอนุญาตหลังจากดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว นานเกือบสองปี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้มีการก่อสร้างสะพาน ในคดีนี้ไปโดยไม่สามารถรอให้ได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมชลประทานก่อนได้ อันเป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการก่อสร้างสะพานได้ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาของสัญญา และผู้ฟ้องคดีก็ได้เริ่มเข้าวางผัง ดอกเสาเข็มและ ทำนักร้านสะพานเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ จากนั้น ได้ดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ และงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ล่าช้ากว่า กำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา โดยสาเหตุของความล่าช้าดังกล่าวมิได้เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดี ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีล่าช้า เพราะว่าตามประกาศประกวดราคาและตามสัญญาจ้างคดีนี้ ไม่มีข้อกำหนดหรือข้อตกลงให้ต้องมีการส่งมอบพื้นที่ที่จะก่อสร้างสะพานให้แก่กันแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีสิ่งกีดขวางในบริเวณที่ที่จะทำการก่อสร้าง แต่เกิดจากผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายหยุดงาน เองโดยผลการตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้อนุญาต นอกจากนี้ เมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ แล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ กระตือรือร้นที่จะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นเหตุให้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญานานถึง ๑๑๑ วัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติ ผิดสัญญาและเป็นความผิดของฝ่ายผู้ฟ้องคดีเอง และเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา โดยการส่งมอบงานล่าช้า ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างจากผู้ฟ้องคดี ในอัตราวันละ ๒,๐๙๐ บาท โดยเรียกค่าปรับจากการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ล่าช้า นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ รวม ๓๔ วัน เป็นเงินจำนวน ๗๑,๐๖๐ บาท และเรียกค่าปรับจากการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ล่าช้า นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ รวม ๗๗ วัน เป็นเงินจำนวน ๑๖๐,๙๓๐ บาท รวมค่าปรับทั้งสิ้น ๑๑๑ วัน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๓๑,๙๙๐ บาท และได้ หักเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าวจากค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับค่าจ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ตามลำดับ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้คัดค้านแต่ประการใด อนึ่ง ผู้ฟ้องคดี เคยมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป



/อีกจำนวน...

อีกจำนวน ๙๐ วัน นับแต่วันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้ว เห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาโดยอ้างเหตุผลว่าไม่ได้รับการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง และการให้ระดับของสะพานจากเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานนั้น ไม่ใช่สาเหตุที่จะอ้าง เพื่อขอขยายระยะเวลาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๖๑ จึงไม่อนุญาต ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่ง ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามวิธีการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดี แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาล

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า คลองระบายน้ำที่ ๔ อยู่ในความครอบครองดูแลของกรมชลประทาน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะก่อสร้างสะพานข้ามคลองดังกล่าวได้จะต้องมีการขออนุญาตจากกรมชลประทานก่อน เพื่อให้กรมชลประทานกำหนดความสูงของสะพาน และรายละเอียดอื่นๆ ตามระเบียบของกรมชลประทาน โดยเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องขออนุญาตต่อกรมชลประทานตั้งแต่ก่อนมีการยื่นซองประกวดราคาหรือก่อนมีการทำสัญญาจ้างก่อสร้างสะพาน เพราะเมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าทำการก่อสร้างได้ถูกระงับ การก่อสร้างสะพานจากกรมชลประทานตามหนังสือที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือมีถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าขออนุญาตก่อสร้างสะพานจากกรมชลประทานเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แต่กรมชลประทานลงหนังสือขออนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงมีผลเท่ากับว่าผู้ถูกฟ้องคดียื่นหนังสือขออนุญาตต่อกรมชลประทาน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่าเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้ให้ระดับน้ำแล้วตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ ขอให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างสะพานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รวมระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีรอผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างสะพานจากกรมชลประทานและผู้ฟ้องคดีถูกระงับการก่อสร้างจำนวน ๑๑๕ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิขอขยายระยะเวลาในช่วงระยะเวลานี้ได้ อีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ได้หยุดการก่อสร้างสะพานโดยพลการ เหตุที่ผู้ฟ้องคดีหยุดงาน เนื่องจากไม่ได้รับการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและไม่ได้รับการให้ระดับของสะพาน ซึ่งจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานเป็นผู้ให้ระดับและชี้แนวเขต ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ถูกกรมชลประทานสั่งให้ระงับการก่อสร้าง เพราะผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสะพานจากกรมชลประทาน โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ประสงค์จะหยุดงานแต่อย่างใด อีกทั้ง



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ อุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือ
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ว่าการไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างสะพานของ
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการพิจารณาโดยถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการออกหนังสือและนำไปยื่น
ต่อกรมชลประทานเพื่อขออนุญาตก่อสร้างสะพานตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔
แต่เนื่องจากเอกสารบกพร่องจึงได้นำเอกสารกลับมาแก้ไขใหม่ และนำไปยื่นต่อกรม
ชลประทานอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ กรณีนี้จึงมิใช่เป็นการยื่นหนังสือ
ขออนุญาตก่อสร้างสะพานต่อกรมชลประทานเป็นครั้งแรกในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔
ส่วนหนังสือลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ เป็นหนังสือที่ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดี
ดำเนินการก่อสร้างสะพานให้เสร็จโดยเร็วเนื่องจากผู้ฟ้องคดีหยุดงานโดยผลการ
ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ประกอบกับเมื่อกรมชลประทานได้มี
หนังสือลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีให้ระงับการก่อสร้างสะพาน
ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำเนินการก่อสร้างสะพานต่อตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
โดยผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕
อันเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยถูกระงับการก่อสร้างมาก่อน ไม่ว่าจาก
ผู้ถูกฟ้องคดีหรือกรมชลประทาน สำหรับหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ของ
ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงหนังสือร้องเรียนหรือร้องทุกข์ มิใช่หนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่ขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างสะพานแต่ประการใด

ศาลปกครองชั้นต้นได้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้

หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือชี้แจงว่า คลองระบายน้ำที่ ๔
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองสี่ อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๒
อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะก่อสร้างสะพานข้ามคลองระบาย
น้ำดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานก่อนตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง
สะพานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แต่ปรากฏว่ามีรายละเอียดเอกสารประกอบ
แบบยังไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงรับเรื่องกลับไปแก้ไขและได้รอจนถึงวันที่ ๔ กันยายน
๒๕๔๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือก็ยังไม่ได้รับเรื่องแก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดี



/จึงไม่สามารถ...

จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือเคยมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ขอให้ระงับการก่อสร้างสะพานดังกล่าวไว้ก่อน โดยขอให้รอการอนุมัติจากกรมชลประทานจึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ สำหรับการให้ระดับน้ำ หมายความว่า การกำหนดความสูงหรือระยะทางแนวตั้งที่นับจากระดับน้ำสูงสุด (ร.น.ส.) ของคลองไปถึงท้องคานสะพาน การให้ระดับน้ำมีความสำคัญ คือ ในแบบก่อสร้างสะพานจะมีการกำหนดความสูงของท้องสะพาน ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการตามแบบ โดยเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานจะให้ระดับน้ำเพื่อให้ความสูงหรือระดับท้องคานสะพานอยู่ในระดับตามแบบที่กรมชลประทานอนุญาต การดำเนินการก่อสร้างสะพานก่อนได้รับผลการตรวจสอบและให้ระดับน้ำจากเจ้าหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ ถ้ารู้ค่าระดับน้ำสูงสุดของคลองและให้ค่าความสูงของท้องคานสะพานถูกต้องตามแบบ และหากมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองระบายน้ำที่ ๔ โดยไม่สัมพันธ์กับการให้ระดับน้ำ กรมชลประทานจะต้องดำเนินการให้หรือถอนหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบที่กรมชลประทานอนุญาตต่อไป

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงว่า ตามแบบแปลนก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ระดับน้ำไว้ที่ ร.น.ส. (ระดับน้ำสูงสุด) + ๒.๓๔๐ ร.ท.ก. (ระดับทะเลปานกลาง) และเนื่องจากมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระดับน้ำไว้ชัดเจนแล้ว ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ โดยไม่ต้องรอการตรวจสอบจากกรมชลประทานก่อนแต่ประการใด

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า กรณีของการตรวจสอบและให้ระดับน้ำนั้น ต้องให้ผู้ที่รู้และสามารถให้ระดับน้ำได้ คือ กรมชลประทานเป็นผู้ให้ระดับน้ำ เพราะในแบบแปลนก่อสร้างได้ระบุความสูงของสะพานโดยอ้างอิงจากระดับทะเลปานกลาง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีต้องขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองระบายน้ำที่ ๔ ต่อกรมชลประทาน เมื่อกรมชลประทานอนุญาตให้ก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วก็จะมากำหนดให้ระดับน้ำต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างสะพานโดยไม่รอผลการตรวจสอบและให้ระดับน้ำจากกรมชลประทานก่อนได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว เป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๔ อันเป็นการใช้สิทธิ



/ตามสัญญา...

ตามสัญญา มิใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ประกอบกับข้อพิพาทเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างและคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งมีได้มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายระยะเวลาก่อสร้างและใช้สิทธิปรับผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า กรณีผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการก่อสร้างสะพานในคดีนี้ต้องขออนุญาตต่อกรมชลประทานก่อน ซึ่งในการยื่นเรื่องขออนุญาตดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเสนอแบบแปลนการก่อสร้างสะพานประกอบด้วย และตามแบบแปลนก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๔ ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ระดับน้ำไว้ที่ ร.น.ส. (ระดับน้ำสูงสุด) + ๒.๓๔๐ ร.ท.ก. (ระดับทะเลปานกลาง) ซึ่งการให้ระดับน้ำ หมายความว่า การกำหนดความสูงหรือระยะทางแนวตั้งที่นับจากระดับน้ำสูงสุด (ร.น.ส.) ของคลองไปถึงท้องสะพานที่ทำการก่อสร้าง โดยผู้ที่ให้ระดับน้ำตามแบบแปลนก่อสร้างดังกล่าว คือ เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ทั้งนี้ เพื่อให้ความสูงหรือระดับท้องคานสะพานอยู่ในระดับตามแบบที่กรมชลประทานอนุญาต ซึ่งหากมีการก่อสร้างสะพานดังกล่าวไปโดยไม่สัมพันธ์กับการให้ระดับน้ำ กรมชลประทานต้องดำเนินการให้รื้อถอนหรือแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบที่กรมชลประทานอนุญาตต่อไป ประกอบกับผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างสะพานโดยไม่รื้อการให้ระดับน้ำจากกรมชลประทานก่อนได้ ดังนั้น การให้ระดับน้ำของเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานก่อนดำเนินการก่อสร้างสะพานเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการก่อสร้างสะพานในคดีนี้ ความล่าช้าในการก่อสร้างสะพานที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่รอการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานมาให้ระดับน้ำตามแบบแปลนก่อสร้างท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๔ จึงถือได้ว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี แม้จะปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือขออนุญาตก่อสร้างสะพานคดีนี้ต่อกรมชลประทานเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ก่อนทำสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากเอกสารบกพร่อง



จึงได้...

จึงได้นำกลับมาแก้ไขใหม่และนำไปยื่นต่อกรมชลประทานอีกครั้งหนึ่ง โดยกรมชลประทานได้ลงรับหนังสือฉบับนี้เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ หลังจากมีการทำสัญญาจ้างแล้ว และกรมชลประทานส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและให้ระดับน้ำเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ ภายหลังจากมีการยื่นและรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างสะพานแล้วเป็นระยะเวลานานหลายเดือน การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงหาอาจรับฟังได้ว่าเป็นการขออนุญาตก่อสร้างสะพานจากกรมชลประทานและให้เจ้าหน้าที่มาให้ระดับน้ำก่อนมีการยื่นขอประกวดราคาหรือก่อนมีการทำสัญญาจ้างคดีนี้ได้ไม่ ดังนั้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีถึงเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีแล้วตั้งแต่นั้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และข้อสัญญาดังกล่าว ซึ่งการขยายระยะเวลาก่อสร้างที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีตามหลักกฎหมายทั่วไปและตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างดังกล่าว ต้องขยายระยะเวลาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะหยุดก่อสร้างสะพาน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะเข้าดำเนินการก่อสร้างสะพาน ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แนวผังเขตการก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าดำเนินการวางผัง ตอกเสาเข็มและทำนักร้านสะพาน ซึ่งเป็นงานก่อสร้างสะพานส่วนที่สามารถแยกปฏิบัติงานได้ก่อนโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานมาให้ระดับน้ำและผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินงานในส่วนนี้จนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ก็ยังไม่มีที่มาให้ระดับน้ำ ผู้ฟ้องคดีจึงหยุดก่อสร้างสะพานตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ แจ้งขอหยุดดำเนินการก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งหนังสือของผู้ฟ้องคดีทั้งสองฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานมาตรวจสอบและให้ระดับน้ำ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดีว่าเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้มาตรวจสอบและให้ระดับน้ำแล้ว ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างสะพานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ฟ้องคดีรับในคำฟ้องว่าได้รับหนังสือฉบับนี้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๕ ดังนั้น ระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีหยุดก่อสร้างสะพานตามความเป็นจริงคือ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔



/มิใช่...

มิใช่เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ อันเป็นการเริ่มต้นสัญญาตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอ ซึ่งระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๕ รวมระยะเวลา ๘๐ วัน จึงเป็นระยะเวลาที่มีได้เกิดจากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งที่เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และหักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับเป็นระยะเวลา ๑๑ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๒๓๑,๙๙๐ บาท นั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิคิดค่าปรับตามสัญญาจ้างได้เพียง ๓๑ วัน ในอัตราวันละ ๒,๐๙๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๖๔,๗๙๐ บาท เท่านั้น จึงต้องคืนเงินค่าจ้างที่หักเป็นค่าปรับจำนวน ๘๐ วัน ในอัตราวันละ ๒,๐๙๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๖๗,๒๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้คืนเงินค่าจ้างที่ถูกหักเป็นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ จนกว่าจะชำระคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จนั้น เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิตามสัญญาที่จะหักเงินค่าปรับจำนวน ๘๐ วัน จากค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีในช่วงระยะเวลาดังกล่าว การหักเงินค่าปรับจากค่าจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีในช่วงระยะเวลานั้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการผิดนัดไม่ชำระเงินค่าจ้างส่วนที่ถูกหักเป็นเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงต้องเสียดอกเบี้ยในเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น คดีนี้ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๔ ไม่ปรากฏมีข้อตกลงให้เรียกดอกเบี้ยกรณีจะต้องคืนเงินค่าจ้างให้แก่กัน ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยจากเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในระหว่างเวลาผิดนัดได้เพียงอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี และข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าปรับจากค่าจ้างงวดที่ ๒ จำนวน ๗๑,๐๖๐ บาท เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และหักเงินค่าปรับจากค่าจ้างงวดที่ ๓ จำนวน ๑๖๐,๙๓๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ตามลำดับ โดยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ ที่ถูกหักเป็นค่าปรับ จำนวน ๗๑,๐๖๐ บาท ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัด และผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการถูกหักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับเป็นต้นไป มิใช่



/นับจากวันที่...

นับจากวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งยังไม่มีกรณีนัดและหักเงินดังกล่าว ส่วนเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ ที่ถูกหักเป็นค่าปรับจำนวน ๑๖๐,๙๓๐ บาท นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับงวดที่ ๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วจำนวน ๗๑,๐๖๐ บาท จึงคงเหลือเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ ที่ถูกหักเป็นค่าปรับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะต้องคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๙๖,๑๔๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในเงินจำนวนนี้ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าจ้างงวดที่ ๓ เป็นค่าปรับเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ภายหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ แล้ว โดยผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ แล้วจึงมีคำขอส่วนนี้ ศาลจึงไม่อาจกำหนดดอกเบี้ยของเงินจำนวน ๙๖,๑๔๐ บาท ซึ่งเป็นส่วนก่อนถึงวันยื่นคำฟ้องได้ สำหรับดอกเบี้ยจากเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ ถูกหักเป็นค่าปรับเมื่อนับถึงวันฟ้องเป็นระยะเวลา ๖๕ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๙๔๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๑๔๙ บาท เมื่อศาลเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าจ้างที่ถูกหักเป็นค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป

สำหรับคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้อำนาจศาลสั่งให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ แต่ตามมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่าในการพิพากษาคดีให้ศาลปกครองมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีชนะคดีบางส่วน จึงเห็นควรให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินจำนวน ๑๖๘,๑๔๙ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๖๗,๒๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระคืนให้ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การก่อสร้างสะพานเป็นการบริการสาธารณะที่ต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณา



/ตามข้อกฎหมาย...

ตามข้อกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำให้การไว้ ซึ่งการปรับของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการบังคับตามสัญญาที่กำหนด โดยสัญญาได้มีผลบังคับแล้วหลังจากที่คู่สัญญาได้ลงนามศาลปกครองชั้นต้นจะต้องมีคำพิพากษาให้เป็นไปตามสัญญาซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคำให้การไว้แล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ส่งมอบพื้นที่ที่ก่อสร้างและไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้างสะพานฯจากกรมชลประทานนั้น ข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าวมิได้กำหนดไว้ในสัญญา อีกทั้งการอนุญาตก่อสร้างสะพานเป็นเรื่องระหว่างกรมชลประทานกับผู้ถูกฟ้องคดีไม่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีแต่ประการใด การพิจารณาพิพากษาในประเด็นเรื่องการส่งมอบพื้นที่ลำช้าของศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นการวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญา

ส่วนสัญญาข้อ ๒๐ วรรคสอง ได้กำหนดไว้ว่า ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการขอขยายเวลาทำงานออกไป กรณีเหตุดังกล่าวมิใช่ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี เพราะก่อนเริ่มสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีได้ขออนุญาตจากกรมชลประทานแล้ว แต่มีเหตุขัดข้องทำให้เกิดการระงับการก่อสร้างสะพานในภายหลังจากกรมชลประทาน และเกิดขึ้นกะทันหันระหว่างก่อสร้าง ประกอบกับกรมชลประทานก็ได้หักทวงให้หรือถอนการก่อสร้างสะพานแต่ประการใด จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการก่อสร้างสะพานและยินยอมให้เป็นไปตามสัญญาต่อกันแล้ว อีกทั้งการหยุดงานของผู้ฟ้องคดีได้หยุดงานโดยผลการตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ โดยขอหยุดงานเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ และหยุดงานต่อไปอีก โดยไม่อ้างเหตุผลตามสัญญาข้อ ๒๐ ที่กำหนดไว้ และไม่กระตือรือร้นที่จะเร่งดำเนินการก่อสร้างสะพานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยมีพฤติการณ์ใช้ลูกจ้างจำนวนน้อยทำให้งานก่อสร้างเสร็จล่าช้าถึง ๑๑๑ วัน ถือว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนผิดสัญญา อันมิใช่การส่งมอบพื้นที่ลำช้าหรือสาเหตุจากกรมชลประทานไม่อนุญาตให้ทำการก่อสร้างสะพาน ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีว่ามีการส่งมอบพื้นที่ลำช้าจึงขัดต่อข้อเท็จจริง เพราะหากเป็นกรณีเกี่ยวกับการส่งมอบพื้นที่หรือไม่ได้รับอนุญาตจากกรมชลประทาน ผู้ฟ้องคดีย่อมจะไม่เข้าไปทำการก่อสร้างสะพานในช่วงเวลาที่ผ่านมาและก็ไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างสะพานภายในกำหนดเวลาตามสัญญาให้แล้วเสร็จได้ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ (ที่ถูกต้อง วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕) ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอขยายเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดของสัญญาจ้าง หนังสือดังกล่าวมิใช่เป็นการแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก



/วันที่เหตุ...

วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงตามสัญญาข้อ ๒๐ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีสละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายระยะเวลาทำงานออกไปแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตามสัญญาข้อ ๒๐ วรรคสอง การไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติตามสัญญา การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าความล่าช้าในการก่อสร้างสะพานที่เกิดขึ้น เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี จึงคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริง

อีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างเนื่องจากคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีแล้ว ถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช้สิทธิตามสัญญา ข้อ ๒๐

ส่วนการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๖๗,๒๐๐ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องการคืนเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักไว้จากค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างมิใช่เป็นการผิดนัดไม่ชำระเงินค่าจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง ที่จะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการส่งมอบงานล่าช้ามิใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การหักเงินค่าปรับของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว

ขอศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ศาลปกครองชั้นต้นนอกจากจะพิจารณาตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทำต่อกันแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาด้วย ข้อกำหนดที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องทำการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างในการก่อสร้างให้พร้อมที่จะทำการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดอยู่ในระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และการที่ผู้ฟ้องคดีถูกระงับการก่อสร้างโดยกรมชลประทานก็ไม่ได้เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี แต่เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการขออนุญาตจากกรมชลประทานให้เสร็จก่อนทำการเรียกสอบราคา ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องมีปัญหาในเรื่องการทำงาน เพราะผู้ฟ้องคดีถูกสั่งให้หยุด



/การทำงาน...

การทำงานจากเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่กรมชลประทานออกตรวจพบ ก็จะสั่งให้หยุดทำงานทันที มิฉะนั้นจะดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งการหยุดงานนั้นไม่ได้เกิดจากการไม่มีลูกจ้าง แต่หยุดเพราะเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานสั่ง การวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่เกินขอบเขตของสัญญา และการที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกหลายครั้งนั้นถือว่าเป็นการอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างแล้ว การพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบแล้ว ขอศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดีด้วย

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบายน้ำที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในราคา ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ จำนวน ๓ งวด โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องทำการก่อสร้างสะพานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งคลองดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ผู้ถูกฟ้องคดีจะก่อสร้างสะพานดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานก่อน ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างสะพานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แต่รายละเอียดเอกสารประกอบแบบยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานจึงลงรับหนังสือดังกล่าวหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะขอเข้าดำเนินการก่อสร้างสะพานและให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แนวผังเขตในการก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าดำเนินการก่อสร้างสะพานตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และหยุดการก่อสร้างสะพานตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ในระหว่างหยุดดำเนินการ



/ก่อสร้างสะพาน...

ก่อสร้างสะพาน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ แจ้งขอหยุดดำเนินการก่อสร้างสะพานต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างและไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้างสะพานจากกรมชลประทาน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้ตรวจสอบและให้ระดับน้ำแล้วตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ ขอให้ผู้ฟ้องคดีเข้าก่อสร้างสะพานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าดำเนินการก่อสร้างสะพานต่อไปตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างสะพานออกไปอีกจำนวน ๙๐ วัน นับแต่วันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา โดยอ้างเหตุว่าผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ล่าช้า แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาต หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ และงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยงานงวดที่ ๒ และงานงวดที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิปรับตามสัญญาจ้างในอัตราร้อยละ ๒,๐๙๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เป็นระยะเวลา ๑๑๑ วัน รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๒๓๑,๙๙๐ บาท กับได้หักเงินค่าปรับจำนวนดังกล่าวจากค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยหักค่าปรับสำหรับงวดที่ ๒ เป็นเงิน ๗๑,๐๖๐ บาท และหักค่าปรับงวดที่ ๓ เป็นเงิน ๑๖๐,๙๓๐ บาท เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างสะพานเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขออนุญาตก่อสร้างสะพานจากกรมชลประทานและไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๖๑ (๑) ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างสะพานให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ อันเป็นวันที่เริ่มต้นสัญญาจนถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๕ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้างสะพานได้ รวมระยะเวลา ๑๑๕ วัน นับแต่วันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ จำนวน ๑๑๑ วัน ที่ถูกหักเป็นค่าปรับในอัตราร้อยละ ๒,๐๙๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๒๓๑,๙๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย



/ในอัตราร้อยละ...

ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ จนกว่าจะชำระคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินจำนวน ๑๖๘,๑๔๙ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๖๗,๒๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระคืนให้ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาตามคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีโดยชอบหรือไม่ และต้องคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างสะพานคสล. ข้ามคลองระบายน้ำที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๔ ซึ่งกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๐๕๐ บาท ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปแบบไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะเข้าดำเนินการก่อสร้างสะพาน ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงแนวเขตการก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยผู้ฟ้องคดีจึงเริ่มทำงานก่อสร้างในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔



/และหยุด...

และหยุดการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าขอหยุดการก่อสร้างเพราะผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง และกรมชลประทานซึ่งเป็นผู้มีอำนาจดูแลรักษาลองดังกล่าวยังไม่อนุญาตให้ทำการก่อสร้าง จึงฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสะพานตามสัญญาจ้างจากกรมชลประทานล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาจ้างได้ ซึ่งเหตุแห่งการล่าช้าเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นขออนุญาตการก่อสร้างสะพานจากกรมชลประทานไม่ถูกต้องครบถ้วนต้องนำกลับมาแก้ไขใหม่และนำไปยื่นต่อกรมชลประทานอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ หลังจากได้ทำสัญญาจ้างฉบับพิพาทไปแล้ว และกรมชลประทานเพิ่งส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและให้ระดับน้ำเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๕ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีหลักฐานชัดเจน อีกทั้งตามหลักฐานใบรายงานควบคุมงานก่อสร้างและใบรายงานการก่อสร้างประจำวัน ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดี ได้รายงานว่าผู้ฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างในช่วงวันดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีส่วนก่อให้เกิดความล่าช้าและรู้เหตุหรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าวตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้น แม้หนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอขยายเวลาก่อสร้างออกไป ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะมีใช้การแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงตามสัญญาข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง ก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาพิพาทได้ มีสาเหตุมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีอันเข้าข่ายยกเว้นที่ผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวตามเวลาที่สัญญากำหนดข้างต้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยสัญญาข้อ ๒๐ วรรคสอง ส่วนการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองนั้น นอกจากการพิจารณาตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทำต่อกันแล้ว จะต้องพิจารณาถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสัญญาด้วย การปรับบทกฎหมายกับข้อสัญญาจึงเป็นการกระทำโดยชอบ และที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์อ้างว่าคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นในส่วนที่วินิจฉัยเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างสะพานระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับกรมชลประทานล่าช้าเป็นการวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญานั้น เห็นว่า แม้การขออนุญาตก่อสร้างสะพานพิพาทจะไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก็ตาม



/แต่การไม่ได้...

แต่การไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างสะพานไม่ได้ตามสัญญา การวินิจฉัยให้รู้ถึงเหตุแห่งการล่าช้าจึงไม่เป็นการวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งสัญญา ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น อีกทั้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว เป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๔๔ อันเป็นการใช้สิทธิตามสัญญา มิใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ประกอบกับข้อพิพาทเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาก่อสร้างและคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งมีได้มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

อนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักจากค่าจ้างไว้ในงวดที่ ๒ จำนวน ๗๑,๐๖๐ บาท ในงวดที่ ๓ จำนวน ๙๖,๑๔๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖๗,๒๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าปรับซึ่งเป็นต้นเงินจำนวนดังกล่าวจากค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบ การหักเงินค่าปรับจากค่าจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีผลเป็นการผิดนัดไม่ชำระเงินค่าจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักไว้โดยไม่ชอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันผิดนัดตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งข้อเท็จจริงรับกันว่า ดอกเบี้ยของเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนให้ผู้ฟ้องคดีของค่าจ้างประจำงวดที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องขอเงินค่าปรับในส่วนนี้คืนเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดดอกเบี้ยของต้นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับเป็นเงิน ๑๖๗,๒๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จึงเป็นการคลาดเคลื่อน เห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง โดยกำหนดดอกเบี้ยส่วนนี้เป็นให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตรา



/ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี...

ร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๙๖,๑๔๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับในงวดที่ ๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระคืนให้ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๗๑,๐๖๐ บาท ซึ่งเป็นต้นเงินค่าปรับในงวดที่ ๒ นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระคืนให้ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ และของต้นเงินจำนวน ๙๖,๑๔๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่มีการหักเงินค่าจ้างเป็นค่าปรับในงวดที่ ๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระคืนให้ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

 ตุลาการเจ้าของสำนวน

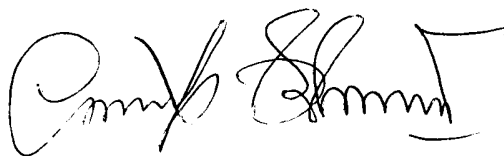
นายดำริ วัฒนสิงหะ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายปรีชา ขวลิตธำรง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวิบูลย์ กัมมระบุตร

